



Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

Per elektronischer Post

Herrn
Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Waldbeuren

mailto: jan@kechel.de

UVP / Immissionsschutz
Anfrage zu Carbon-Removal

Ihre Eingabe (E-Mail) v. 22.11.2025

Datum: 23.01.2026

Seite 1 von 3

Aktenzeichen:
53.01-De
bei Antwort bitte angeben

Herr Determann
Zimmer: 296
Telefon:
0211 475-2011
Telefax:
0211 475-
reentje.determann@
brd.nrw.de

Sehr geehrter Herr Kechel,

hiermit bestätige ich Ihnen den Erhalt Ihrer E-Mail vom 22.11.2025 mit zwei Anlagen (Dateien: *Carbon_Removal*, *Ausreden*). Hierin stellen Sie bezogen auf ein Zulassungsverfahren in meinem Dezernat 53 die folgenden Fragen:

1. Wurden bei diesem Verfahren die Carbon-Removal-Kosten pflichtgemäß berücksichtigt?
2. Wurde die Öffentlichkeit über die vollständigen Klimakosten informiert?
3. Entspricht die Vorprüfung/UVP den Transparenz-Anforderungen des § 9 UVPG?

Die von Ihnen aufgeworfenen Fragen sind m.E. grundsätzlicher, rechtlicher Art, weshalb die Beantwortung allgemein bzw. unabhängig von den Gesichtspunkten eines einzelnen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens erfolgen kann.

Zunächst einmal ist zum Verständnis des Verfahrens der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und der vorgelagerten UVP-Vorprüfung zu berücksichtigen, dass durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung *keine* zusätzlichen materiellen Anforderungen an die Zulässigkeit bzw. die Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens gestellt werden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Cecilienallee 2,
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 475-0
Telefax: 0211 475-2671
poststelle@brd.nrw.de
www.brd.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
DB bis Düsseldorf Hbf
U-Bahn Linien U78, U79
Haltestelle:
Ergo-Platz/Klever Straße



stellt vielmehr (ausschließlich) ein besonders strukturiertes Verfahren zur Ermittlung des entscheidungsrelevanten Sachverhaltes dar. Die UVP-Vorprüfung dient in diesem Zusammenhang der Prüfung, ob im jeweiligen Einzelfall eine UVP im Rahmen des Zulassungsverfahrens durchzuführen ist.

Datum: 23.01.2026

Seite 2 von 3

Aktenzeichen:

53.01-De

Für in meinem Zuständigkeitsbereich durchzuführende immissionsschutzrechtliche Zulassungsverfahren ist dabei im Hinblick auf den Belang des Klimaschutzes bzw. die Emission von Treibhausgasen aus dem Anlagenbetrieb vorrangig zu berücksichtigen, ob die jeweilige Anlage in den Anwendungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes – TEHG fällt. – In diesem Fall werden die entsprechenden Anforderungen an den Anlagenbetrieb ausschließlich über die Vorgaben des TEHG abgedeckt (vgl. § 5 Abs. 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - BImSchG). Das TEHG statuiert dabei für die betroffenen, besonders emissionsträchtigen Anlagen bzw. industriellen Tätigkeiten insbesondere eine Pflicht zur Teilnahme am Treibhausgas-Emissionshandel. Auf diese Weise erfolgt zum einen eine Deckelung/Kontingentierung der Treibhausgasemissionen aus den dem TEHG unterfallenden Anlagen/Tätigkeiten, zum anderen wird durch das Handelssystem eine kosteneffiziente Emissionseinsparung organisiert (Betreiber mit Vermeidungskosten unterhalb des Handelspreises setzen Einsparung technisch um und veräußern ihre Zertifikate, Betreiber mit Vermeidungskosten oberhalb des Handelspreises erwerben Zertifikate (sog. statische Effizienz)) und durch die Bepreisung auch ein ökonomischer Anreiz bei allen Anlagenbetreibern gesetzt, die Entwicklung von Einspartechiken zu forcieren (sog. dynamische Effizienz).

Auch soweit einzelne Anlagen in meinem Zuständigkeitsbereich nicht dem Anwendungsbereich des TEHG unterfallen, ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Anlagenzulassung nach dem BImSchG keine strikten Anforderungen an den Ausstoß von Treibhausgasen gestellt werden. In diesem Zusammenhang kann z. B. auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs München (Urteil v. 22.07.2025 – Az. 22 A 23.40033) Bezug genommen werden, aus der ich nachfolgend zitiere (Abdruck in juris = Rn. 97 ff.):

„ ... Auch soweit der Kläger bemängelt, dass der UVP-Bericht keine hinreichenden Angaben zu Treibhausgasemissionen der Anlage und zu einer Prüfung alternativer



Klärschlammverwertungskonzepte enthalte, liegt kein Verfahrensfehler nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UmwRG vor.

[...]

§ 13 Abs. 1 Satz 1 KSG, wonach die Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck des KSG und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen haben, ist hier nicht anwendbar, weil es der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung an einem von der Norm vorausgesetzten aufgrund gesetzlicher Regelungen bestehenden Entscheidungsspielraum der Verwaltung fehlt. Dieser Entscheidungsspielraum kann ein Abwägungs-, Beurteilungs- oder Ermessensspielraum sein (vgl. BT-Drs. 19/14337 S. 36; BVerwG, U.v. 4.5.2022 – 9 A 7.21 – juris Rn. 61 f.; U.v. 2.6.2023 – 7 A 9.22 – juris Rn. 43; U.v. 25.1.2024 – 7 A 4.23 – juris Rn. 53; Fellenberg in Fellenberg/Guckelberger, Klimaschutzrecht, 2022, § 13 KSG Rn. 16). Bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen als gebundenen Entscheidungen besteht ein entsprechender Entscheidungsspielraum nicht (vgl. BVerwG, U.v. 22.6.2023 – 7 A 9.22 – juris Rn. 36; U.v. 25.1.2024 – 7 A 4.23 – juris Rn. 53; U.v. 14.11.2024 – 7 A 8.23 – juris Rn. 28; BayVGH, B.v. 16.12.2024 – 22 CS 24.1314 – juris Rn. 60; Fellenberg in Fellenberg/Guckelberger, Klimaschutzrecht, 2022, § 13 KSG Rn. 18; Schink in Frenz, Klimaschutzrecht, 3. Aufl. 2025, § 13 KSG Rn. 26; offener Wickel in Säcker/Ludwigs, Berliner Kommentar zum Energierecht, 5. Aufl. 2022, § 13 KSG Rn. 21). ...“

Dementsprechend gehe – in Beantwortung Ihrer Fragen – davon aus, dass das von Ihnen angefragte, bei mir durchgeführte immissionsschutzrechtliche Anlagenzulassungsverfahren im Hinblick auf die Berücksichtigung von Carbon-Removal-Kosten im Ergebnis nicht zu beanstanden ist.

Ich hoffe, Ihnen mit den vorstehenden Ausführungen gedient zu haben, und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Reentje Determann

Datum: 23.01.2026

Seite 3 von 3

Aktenzeichen:

53.01-De